

0003559-71.2016.8.26.0238

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Uso de documento falso

Magistrado: Daniele Machado Toledo

Comarca: Ibiúna

Foro: Foro de Ibiúna

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 04/05/2022

... Vara da Comarca de Ibiúna/SP, TRÁFICO DE ENTORPECENTES. O declarante informa que a pessoa que está preso no CDP de Capela do Alto deve ter utilizado um documento falso, contendo sua qualificação e que necessita regularizar tal situação, uma vez que precisa do Atestado de Antecedentes para trabalhar. Que na Delegacia de Polícia de Ibiúna foi registrado um Boletim de Ocorrência número ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ibiúna

Foro de Ibiúna

2ª Vara

Praça Monsenhor Antônio Pepe, 02, Ibiuna-SP - cep 18150-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0003559-71.2016.8.26.0238 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0003559-71.2016.8.26.0238

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Uso de documento falso

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 500/2016 - Delegacia de Polícia de Ibiúna, 2369/2016 - Delegacia de Polícia de Ibiúna

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDUARDO BARRETO DE JESUS

Juíza de Direito: Dra. Daniele Machado Toledo

Vistos.

EDUARDO BARRETO DE JESUS, qualificado às fls. 140/142 dos autos, foi denunciado como incurso no artigo 304, combinado com o artigo 297, caput, ambos do Código Penal, porque, supostamente, no dia 03 de dezembro de 2015, por volta das 06h, na Av. Maria La Farina Milani, 247, centro, nesta cidade e Comarca de Ibiúna/SP, fez uso de documento público falsificado (Carteira Nacional de Habilitação - CNH), conforme demonstra o laudo pericial de fls. 93/100.

Manifestação do D. Ministério Público às fls. 150, em resumo, incabível a proposta de suspensão condicional do processo, tendo em vista os antecedentes criminais do denunciado.

A denúncia foi recebida às fls. 158.

Citação às fls. 167/169.

Defesa às fls. 194/195.

Carta precatória às fls. 216/218, com a oitiva de uma testemunha.

Carta precatória às fls. 221/222, com o interrogatório do réu.

Decisão às fls. 237, em síntese, homologando a desistência da oitiva de uma testemunha, bem como encerrando a instrução do feito.

Alegações finais do D. Ministério Público às fls. 282/286, em resumo: pleiteia a procedência da ação penal; quanto à dosimetria da pena, na primeira fase, observa-se que o acusado possui maus antecedentes (autos nº 0003204-56.1994.8.26.0586 - fl. 280) e demonstrou culpabilidade exacerbada, já que praticou o crime em questão visando livrar-se da prisão e, assim, induzir a erro o Poder Judiciário; a pena-base do delito deve ser fixada acima do mínimo legal; na segunda etapa, incide a agravante da reincidência (autos nº 0090093-64.1997.8.26.0050, trânsito em julgado para a acusação em: 25/06/2010 - fl. 275; deve incidir a atenuante da confissão; na terceira fase, nada a considerar, devendo a pena ser tornada definitiva; considerando a quantidade de pena privativa de liberdade a ser aplicada, a reincidência, as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a determinação legal contida no art. 33, parágrafo 2º, alínea "c", do Código Penal, mostra-se adequado o regime prisional inicial semiaberto; inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (artigo 44 do Código Penal) e a suspensão condicional da pena (artigo 77 do Código Penal) em razão da reincidência em crime doloso.

Alegações finais da D. Defesa às fls. 297/300, em síntese: nas diversas vezes em que foi ouvido, seja na fase investigatória, seja em juízo, o réu não fugiu à responsabilidade do delito que praticou, pelo contrário, reconheceu a gravidade de sua conduta, mostrou-se absolutamente arrependido de ter adquirido Carteira Nacional de Habilitação falsificada; pleiteia, assim, a improcedência da denúncia e a consequente absolvição do réu, tendo em vista a falta de dolo por parte deste; não sendo esse o entendimento, pleiteia, alternativamente: que a pena-base seja fixada no mínimo legal; que o regime inicial seja o aberto, tendo em vista os bons antecedentes do acusado; a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, pois presentes as condições previstas no artigo 44, incisos II e III do Código Penal, em razão de serem favoráveis ao réu todas as circunstâncias legalísticas previstas no artigo 59 do Código Penal.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Não se verificando a existência de nulidades a declarar, passo ao exame do mérito..

A pretensão inicial é procedente. Explico.

A materialidade do delito está comprovada nos autos pelos boletins de ocorrência de fls. 04/05 e 104/105, pelo relatório de fls. 42 e a legitimação do acusado às fls. 43/44, cujo resultado foi negativo para a pessoa de João Henrique de Marco, relacionado ao documento apresentado, pelo laudo pericial - autenticidade de documento de fls. 93/100, pelo comunicado de evento às fls. 107, bem como pelos depoimentos colhidos nos autos.

A autoria do réu quanto ao delito de uso de documento público falsificado, descrito na denúncia, é inconteste.

O réu Eduardo Barreto de Jesus, em juízo, narrou, em resumo: tem quarenta e sete anos de idade; antes de ser preso trabalhava com isolamento de tubulação e água; está preso há quatro anos; sobre os fatos informa que estes são verdadeiros; comprou essa CNH no centro de São Paulo; indagado se além dessa vez em que os policiais pediram, se teria feito uso dela em outras vezes, o depoente informou que a comprou, porque arrumou um emprego de caseiro nessa chácara, era foragido da justiça.

Consta do depoimento em sede policial (fls. 140) de Eduardo Barreto de Jesus:

"...Já prestou declarações sobre esses fatos e não tem mais nada a declarar. ...".

No histórico do boletim de ocorrência de fls. 104/105 extrai-se: "...Consta que a pessoa que se encontra recolhido no Centro de Detenção Provisória deste Município, se identificou como sendo JOÃO HENRIQUE DE MARCO, todavia no dia dos fatos, de forma espontânea declarou aos funcionários da Unidade Prisional, o seu nome verdadeiro: EDUARDO BARRETO DE JESUS, alegando que por ocasião de sua prisão em

flagrante, fez uso de nome falso, porque era foragido do CPP de Pacaembu-SP. ..."
Conta, também, do comunicado de evento no 420-2016 (vide fls. 107): "...HISTÓRICO:
Venho através deste, comunicar que nesta data e horário supracitados, o detendo em
epigrafe em atendimento no setor de inclusão informou de livre e espontânea
vontade, que na data de sua inclusão nesta Unidade Prisional, utilizou de nome
falso se apresentando como JOÃO HENRIQUE DE MARCO, MATRÍCULA No 315.589-2, sendo
seu nome verdadeiro EDUARDO BARRETO DE JESUS, MATRÍCULA: 102.155-9, indagado o
motivo dos fatos, informou que não retornou da saída temporária em 22/03/2011 do
CPP de Pacaembu e como foi novamente preso utilizou o nome falso pensando que iria
sair rápido e dessa maneira não pagaria o restante da pena que deve para a Justiça,
alegou ainda que solicitou atendimento e preferiu informar de tal irregularidade
uma vez que o tal João foi tirar documento e constou que o mesmo estaria preso no
CDP de Capela do Alto, diante do exposto seus familiares orientaram o mesmo
informar a Diretoria da Unidade sobre o uso de nome falso, para não prejudicar a
outra pessoa que de quem o mesmo utilizou o nome. Encaminho o presente comunicado,
para demais providências. ..."

Do depoimento testemunha José Alexandre da Silva, agente penitenciário, em juízo,
denota-se em síntese: confirma que o réu teria confessado ao depoente, depois que
ele voltou para a Unidade, que ele teria dado uma CNH pertencente ao João Henrique
de Marco e foi constatado que ele era foragido do CPP de Capela do Alto; depois de
incluso, ele pediu um atendimento no setor de inclusão, do qual trabalhava, e ele
falou que a família o visitava e que tinham pedido para ele falar a verdade, porque
o verdadeiro dono do documento, tinha ido tentar tirar o documento e não conseguia,
e constava que ele estava preso; a família dele, como era muito conhecida da
família do dono do documento, segundo ele eram vizinhos; a família dele pediu que
ele falasse a verdade; o atendeu na inclusão e ele falou que estava com o nome
falso e falou o nome verdadeiro dele; fizeram a qualificação dele e mandaram para o
setor do Semic, para fazerem acareação; indagado se nesse flagrante, quando ele
entrou na inclusão, ele teria admitido que não era essa pessoa, o depoente informou
que foi um tempo após que ele tinha feito a inclusão; ele fez a inclusão com o nome
falso, depois o chamou e falou o nome correto dele, como sendo Eduardo, foi após um
tempo.

Consta do depoimento em sede policial (fls. 106) de José Alexandre da Silva:

"...exerce o cargo de Agente Penitenciário no Setor de Inclusão do Centro de
Detenção Provisória desta cidade. No último dia 28 de novembro pp., ao conversar
com o averiguado, este de modo espontâneo confessou que vem fazendo uso de nome
falso, ou seja, no dia de sua prisão, se apresentou como JOÃO HENRIQUE DE MARCO,
mas seu nome verdadeiro é EDUARDO BARRETO DE JESUS. Ele afirmou que no ano de dois
mil e onze, cumpria pena no CPP de Pacaembu-SP, de onde foi beneficiado com saída
temporária e não retornou. Ele explicou que resolveu declarar a verdade, porque
ficou sabendo que o EDUARDO estava enfrentando dificuldades para fazer seus
documentos. ...".

Consta do depoimento em sede policial (fls. 06) de João Henrique de Marco:

"...Informa que foi retirar um ATESTADO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS e que no mesmo
constou que encontra-se preso no CDP de Capela do Alto/SP, onde responde ao
processo número 0004936-14.2015.8.26.0238 da Primeira Vara da Comarca de Ibiúna/SP,
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. O declarante informa que a pessoa que está preso no CDP
de Capela do Alto deve ter utilizado um documento falso, contendo sua qualificação
e que necessita regularizar tal situação, uma vez que precisa do Atestado de
Antecedentes para trabalhar. Que na Delegacia de Polícia de Ibiúna foi registrado
um Boletim de Ocorrência número 2851/2016, versando sobre captura de procurado,
onde consta que o declarante foi preso naquela data, sendo que a pessoa presa
utilizou documento falso do declarante e o mesmo não sabe quem é essa
pessoa. ...".

Ora, diante das provas produzidas nos autos, restou suficientemente comprovado que
o réu fez uso de documento público falsificado, qual seja, Carteira Nacional de
Habilitação - CNH), conforme documentos de fls. 10/11 e informações de fls.
104/105 e 107 dos autos, ao apresentá-lo à polícia civil, quando esta cumpria um
mandado de busca e apreensão em uma chácara, oportunidade em que, ao solicitarem a

identificação do acusado, este apresentou aos agentes a Carteira Nacional de Habilitação - CNH em nome de João Henrique de Marco. Posteriormente, decorrido um tempo de sua inclusão no presídio, o réu admitiu a um agente penitenciário, o uso de documento falsificado, visto que estava prejudicando o dono do verdadeiro documento. E mais, aduziu que assim teria agido porque era foragido da justiça, uma vez que havia se retirado do presídio, em uma saída temporária, e não mais teria retornado e, utilizando-se de tal documento, poderia sair rapidamente, sem o cumprimento da pena remanescente.

O depoimento da testemunha foi seguro e coeso, estando dotado de credibilidade, apto a embasar um decreto condenatório, estando acompanhado da confissão do acusado.

No mais, não se verificando demonstradas nos autos causas excludentes de culpabilidade ou de ilicitude, é de rigor a condenação do réu como incurso no artigo 304 c.c o artigo 297, caput, ambos do Código Penal.

Sendo assim, passo a fixar a pena.

A FA de fls. 249/272, especificamente às fls. 270/271, indica a situação da execução, em relação ao processo 7001883-88.2006.8.26.0344, por cumprir, cuja execução teve início em 23/09/2018 (vide fls. 270), execução 7002077-88.2006.8.26.0344, por cumprir, com o início da execução datada de 23/01/2021 (vide fls. 270), execução 7002200-86.2006.8.26.0344, por cumprir, com início da execução em 23/11/2026 (vide fls. 271).

Assim, referidas condenações criminais anteriores caracterizam reincidência do réu, em conformidade com o artigo 63 do Código Penal. No mais, o prazo de 05 (cinco) anos, de acordo com o artigo 64, inciso I, do Código Penal, deve ser contado da data do cumprimento ou extinção da pena, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional.

No caso concreto, a informação que se observa é de penas a cumprir, motivo pelo qual, não iniciada a contagem do período de 5 (cinco) anos indicado no artigo 64, inciso I, do Código Penal.

Assim, na primeira fase, analisando-se as circunstâncias judiciais (artigo 59 do CP), verifica-se culpabilidade exacerbada do réu, posto que o réu apresentou documento falso, uma vez que era foragido da justiça, pois havia se retirado do presídio para uma saída temporária, não mais retornando, e aduziu que a utilização de tal documento, teve como intuito, sair rapidamente do presídio, sem o cumprimento da pena remanescente. Ademais, cumpre reconhecer que o acusado ostenta antecedentes desabonadores, conforme folha de antecedentes de fls. 249/272. Assim, aumento a pena nesta fase em 1/6 (um sexto), fixando-a em 02 (dois) anos, e 04 (quatro) meses de reclusão, ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, no piso legal.

Na segunda fase, verificam-se nos autos a confissão do acusado e a reincidência revelada pelos autos de execuções acima discriminados, indicadas na FA de fls 249/272. No caso específico destes autos, considerando que a confissão do réu foi útil para o deslinde do feito, entendo ser o caso de considerar a compensação da reincidência com a confissão, mantendo a pena anteriormente fixada.

Na terceira fase, não se verificando comprovadas causas de aumento ou de diminuição da pena a alterar a anteriormente fixada, esta deve se tornar definitiva.

Do regime de cumprimento inicial de pena.

O regime inicial de cumprimento de pena é o inicial fechado, diante da quantidade de pena fixada, da reincidência e da circunstância judicial negativa relacionada ao réu, tudo em conformidade como artigo 33 do Código Penal.

Substituição da pena privativa de liberdade e suspensão condicional do processo.

Não se mostra cabível, para o réu, a substituição da pena aplicada por restritivas de direitos ou mesmo a suspensão condicional da pena, tendo em vista a reincidência e a circunstância judicial negativa.

Do direito de recorrer em liberdade.

Tendo em vista que o réu respondeu ao processo em liberdade, concedo a este o direito de recorrer em liberdade.

Dispositivo.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido da presente ação penal para condenar EDUARDO BARRETO DE JESUS, qualificado

às fls. 140/142 dos autos, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, sendo cada dia-multa fixado em 1/10 do salário mínimo, como incurso no artigo 304, combinado com o artigo 297, caput, ambos do Código Penal.

Custas na forma da lei.

Expeça-se o necessário.

Oportunamente:

Oficie-se ao E. Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando-se a condenação da ré, com sua devida identificação, para cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, inciso III, da Constituição Federal;

Oficie-se ao órgão estatal de cadastro de dados sobre antecedentes, fornecendo informações sobre a condenação da ré.

Expeça-se certidão de honorários em conformidade com o estabelecido no convênio entre a OAB e a DPE, para o presente caso.

P.I.C.

Ibiuna, na data da assinatura digital.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA